

Envigado, junio 26 de 2025

DE: SANTIAGO SANCHEZ

Consejero –Tesorero CR Manzanares de la Cuenca

PARA: ADMINISTRADORA- Adriana Guevara

CONSEJO DE ADMINISTRACION (Margarita Cárdenas- Carmen Vargas-Camilo Giraldo y Claudia Ibarra)

REVISORIA FISCAL – Juan Diego Gómez

ASUNTO: INFORME GESTION CONSEJERO TESORERO A JUNIO 20 DE 2025

Atendiendo al art. 78 numerales 2 y 3 del reglamento propiedad horizontal (RPH) en cuanto a mis funciones como consejero y ejercer ampliamente el control de la gestión del administrador, les informo lo evidenciado en el desarrollo de mis funciones como consejero tesorero:

FOTO ARTICULO 78 RPH

- 2. Informar a la asamblea general sobre la gestión del administrador, sobre los estados financieros y sobre el proyecto de presupuesto. -----
- 3. Ejercer ampliamente el control de la gestión del administrador examinando los libros y demás documentos de la persona jurídica. -----

- 1. COBRO DE CUALQUIER TARIFA DE INTERES DE MORA:** La administradora continúa cobrando cualquier tarifa de interés moratorio sin cumplir con artículo 30 de la ley 675 y art 28 del RPH. A pesar que esta situación se la informé verbalmente cuando ingresé al consejo y se lo manifesté en forma escrita el 09 de junio, punto 4.

Revisando la facturación del mes de junio de 2025 se evidencia que el interés cobrado no es el certificado por la superintendencia financiera para el mes de junio 2025. Es De anotar que este tema puede parecerle a la administradora sin importancia, de acuerdo a que no ha corregido y no aplica la norma. Cobrar este interés que no es el certificado por la súper intendencia financiera y que tampoco ha sido aprobado en asamblea general, puede conllevar a que los procesos ejecutivos que se adelanten con los morosos sean fallados en contra de la

urbanización por no contar con este certificado o acta pues es un requisito que exige el juez como anexo a la demanda.

La administradora al no aplicar lo correspondiente a la ley pone en riesgo financiero a la urbanización.

Tasa cobrada urbanización: 1.90%

Tasa certificada súper financiera: 2.13%

FOTO ART 28 RPH

Artículo 28. Incumplimiento en el pago de las expensas. El retraso en el pago de expensas causará intereses de mora, equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera, sin perjuicio de que la asamblea establezca un interés inferior,
341

Superintendencia Financiera de Colombia - Se tiene como parte el demandante

perjuicio de que la asamblea establezca un interés inferior,

FOTO ART.29 RPH

Artículo 29. Proceso ejecutivo. En los procesos ejecutivos entablados por el representante legal de la persona jurídica para el cobro de multas u obligaciones pecuniaras derivadas de expensas ordinarias y extraordinarias, con sus correspondientes intereses, el juez competente sólo podrá exigir como anexos a la respectiva demanda el poder debidamente otorgado, el certificado sobre existencia y representación legal de la persona jurídica demandante y el de la demandada en caso de que el deudor ostente esta calidad, el título ejecutivo contentivo de la obligación que será solamente el certificado expedido por el administrador sin ningún requisito ni procedimiento adicional y copia del certificado de intereses expedido por la Superintendencia Financiera o por el organismo que fije sus tasas, de la parte pertinente del reglamento o del acta de la asamblea que autorice un interés inferior.

La acción ejecutiva a que se refiere este artículo, no estará supeditada al agotamiento previo de los mecanismos para la solución de conflictos previstos en el presente reglamento.

Parágrafo: Serán por cuenta del moroso en el pago, los gastos extrajudiciales y judiciales que ocasionaren la cobranza y los honorarios de abogado.

2. **EMISION DE FACTURAS DE COBRO DE ADMINISTRACION:** Continúa en forma tardía la emisión de la facturación del cobro de admón. Esta debe estar disponible para pago, en los 5 primeros días del mes. No se observa intención de que se cumplan con los términos establecidos como empresa, lo cual afecta a las finanzas de la

Urbanización. En el mes de junio se facturo 2 días más tarde a lo facturado de mayo. Esta situación también se había informado en comunicación enviada el 09 de junio en punto 5 y aún persiste en NO facturar a tiempo.

Es de anotar que la administradora debe velar y hacer cumplir las normas de empresa y que se cuente con esta facturación a tiempo para el eficaz recaudo desde los primeros días del mes.

CUOTA ADMON	FECHA FACTURACION
JUNIO 2025	JUNIO 17 DE 2025
MAYO 2025	MAYO 15 DE 2025
ABRIL 2025	ABRIL 12 DE 2025
MARZO 2025	MARZO 21 DE 2025
FEBRERO 2025	FEBRERO 08 DE 2025
ENERO 2025	ENERO 13 DE 2025
DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 13 DE 2024
NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 13 DE 2024
OCTUBRE 2024	OCTUBRE 08 DE 2024
SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 10 DE 2024
AGOSTO 2024	AGOSTO 09 DE 2024
JULIO 2024	JULIO 11 DE 2024
JUNIO 2024	JUNIO 21 DE 2024

3. **NO HAY CONTROL DE MOROSOS PARA USO ÁREA SOCIAL:** Se sigue evidenciando que no hay un control de los morosos en cuanto al uso de las zonas sociales, ya que el día 05 de junio de 2025, mis hijos ingresaron a la piscina y absolutamente nadie, les hizo control de que si cumplían con los requisitos de cartera para poder hacer uso de esta zona social.

Se le recuerda a la administradora que debe hacer gestión de recaudo y debe implementar todas las estrategias necesarias

Se evidencio, igualmente que en el área de piscina en el horario en que está abierta al público no contaba con un salvavidas, pues no había nadie realizando esta labor en el tiempo en que mis hijos estaban haciendo uso de la piscina. La urbanización debe contar con este requisito. Esto se informó a la administradora el 11 de junio de 2025 “Punto 4. Debe contar con salvavidas disponible durante el horario de funcionamiento de la instalación acuática, ser mayor de edad, con escolaridad básica secundaria mínimo en 9°, debe estar certificado por un oferente habilitado por la autoridad sanitaria departamental o estar certificado por competencia laboral como salvavidas y certificación de aptitud física (visión, audición, coordinación motriz y salud cardiovascular) expedida por un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Por cada estanque con área menor o igual a 312 m2 se cuenta con una persona y para los estanques con área mayor se cuenta con un salvavidas adicional proporcional al incremento de la superficie.

La presencia del salvavidas en la piscina es fundamental para garantizar la seguridad y la respuesta rápida ante emergencias. La falta de supervisión aumenta significativamente el riesgo de accidentes y ahogamiento

La administradora es la persona responsable de proporcionar un entorno seguro tanto para adultos como para niños dentro y fuera de la piscina.

Resulta necesario que la administradora, conozca y cumpla con las obligaciones que impone la Ley 1209 de 2008 - Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas, en torno a las medidas de seguridad y las eventuales sanciones en las que pueden estar incurso de no cumplirlas.

4. **RETIROS EN EFECTIVO Y COMPRA CON TARJETA DEBITO:** Continúa esta mala práctica, aun cuando se le hizo la observación en comunicación enviada el 09 de junio en punto 11. Se observa en extracto de Davivienda mes de mayo, retiros por cajeros electrónicos de la siguiente forma:

FECHA	VALOR	DETALLE
07-May	1,800,000	RETIRO CAJERO ELECTRONICO CC MAYORCA
15-May	2,000,000	RETIRO CAJERO ELECTRONICO CC MAYORCA
15-May	1,780,000	RETIRO CAJERO ELECTRONICO CC MAYORCA
16-May	220,000	RETIRO CAJERO ELECTRONICO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
22-May	1,200,000	RETIRO CAJERO ELECTRONICO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
23-May	500,000	RETIRO CAJERO ELECTRONICO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
TOTAL	7,500,000	

FOTO EGRESO 772 FERNEY GONZALEZ DE MAYO 08 DE 2025 \$7.500.000

ENVIGADO, 8 DE MAYO DE 2025

\$ 7.500.000

FERNEY GONZALEZ

SIETE MILLONES QUINIENTOS PESOS M/L

manzánarés

NIT 901.458.152-6

COMPROBANTE EGRESO 772

FACTURAS	433	CONCEPTO	VALOR
		COMPRA PANEL RCI	\$ 7.500.000
ojo sale de la cuenta de DAVIVIENDA favor antorar para reclamar a la aseguradora cuando se renueve. Sale el dinero de prestamo de adriana los retiros varios de dicho mes es para cubirme el prestamo			
TRANS.		VALOR	\$ 7.500.000
BANCO	DAVIVIENDA		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			CC / NIT.

DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EGRESO

DETALLE DEL PAGO

OBSERVACIONES AL EGRESO 772 DE MAYO 08 DE 2025 PAGADO CON RETIROS EN EFECTIVO DE DAVIVIENDA EN MAYO 2025

- El egreso tiene fecha de 08 de mayo y los retiros en efectivo, tienen fechas anteriores y posteriores y montos diferentes como se observan en la tabla. No puede haber un egreso (08 mayo) respaldando retiros en efectivos de diversas transacciones de fechas que no han ocurrido. Le recuerdo a la administradora que cuando se realiza un comprobante de egreso es porque se va a realizar un pago inmediatamente por ese valor, ósea se debió haber realizado una transferencia el día 08 de mayo al proveedor por el valor de \$7.500.000. Nunca un egreso va a ser soporte de transacciones futuras. ¿Cómo supo la administradora el día 08 de mayo, que el valor del egreso era por \$7.500.000 si desde el día 07 hasta el 23 de mayo realizó retiros en efectivo por cajero electrónico, los cuales sumaron en su totalidad \$7.500.000. Se evidencia manipulación de los comprobantes que respaldan los hechos económicos de la urbanización.
- Se evidencia en el concepto del egreso 772 (retiros en efectivo por cajero electrónico \$7.500.000), la compra del panel RCI la siguiente leyenda **“ojo sale de la cuenta de Davivienda, favor anotar para reclamar a la aseguradora cuando se renueve. Sale el dinero de PRESTAMO DE ADRIANA los retiros varios de dicho mes es para cubrirme el préstamo”** Le solicito a la administradora, explicación de lo anotado en el egreso en el concepto: 1. Porque se pagó este egreso 772 por Davivienda y con retiros en efectivo en días y valores diferentes. 2. Por qué se cambió, modifiqué en valor y contenido un consecutivo que se había rechazado el pago por transferencia AVILAS como se debe realizar todos los pagos de acuerdo a las políticas de tesorería. 3. Porque en el detalle del concepto del egreso menciona que “SALE EL DINERO DE PRESTAMO DE ADRIANA, LOS RETIROS VARIOS DE DICHO MES ES PARA CUBRIRME EL PRESTAMO” si de acuerdo a las políticas de tesorería, usted no puede prestarle a la urbanización, ni los consejeros, Igualmente se le hizo la observación en PUNTO 12 de comunicación enviada el 09 de junio a los consejeros. Préstamos personales de la Administradora para pago a proveedores, saliéndose de los lineamientos de empresa.
- Se Realizó compra sin tener en cuenta las políticas de empresa como se describe a continuación: **“Se requieren tres cotizaciones, para hacer un análisis de precios, especialmente cuando se trata de compras de bienes o servicios que superen un salario mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV). Esto es para garantizar la transparencia y competitividad en la selección de proveedores. Serán evaluadas por el consejo de administración”.**

**FOTO DEL CONCEPTO DEL EGRESO 772 FERNEY GONZALEZ DE MAYO 08 DE 2025
\$7.500.000**

manzónarias

COMPROBANTE EGRESO

NIT 901.458.152-6		772
FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
433	COMPRA PANEL RCI	\$ 7.500.000
ojo sale de la cuenta de DAVIVIENDA favor autorar para reclamar a la aseguradora cuando se renueva. Sale el dinero de prestamo de adriana los retiros varios de dicho mes es para cubrirme el prestamo		
TRANS.	VALOR	\$ 7.500.000

- No se evidencia cumplimiento legal de realizar la retención en la fuente. La debe asumir el proveedor o la persona responsable que obvio realizarla.
- El consecutivo que tiene el egreso 772 de mayo 08 de 2025 a nombre del señor Ferney González por valor \$7.500.000, cuyo respaldo de pago son retiros en efectivo de la cuenta Davivienda realizados desde el 07 de mayo hasta el 23 de mayo, ya se me había enviado para autorización con token de la cuenta AVVILLAS el día 21 de mayo de 2025, el cual rechacé porque las facturas no se registraron en la contabilidad del mes de su expedición. Por lo anterior la administradora cambió todo el contenido del consecutivo 772 en cuanto al valor y el detalle, dejando el mismo beneficiario del egreso (Ferney González) y lo pagó con retiros en efectivo de la cuenta de Davivienda, de la cual no tengo token para autorizaciones, ni ningún control sobre esta cuenta.

FOTO EGRESO 772 FERNEY GONZALEZ DE MAYO 21 DE 2025 \$2.203.407

ENVIGADO, 21 DE MAYO DE 2025		\$ 2.203.407	
FERNEY GONZALEZ			
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/L			
manzónarias		COMPROBANTE EGRESO	
NIT 901.458.152-6		772	
FACTURAS	CONCEPTO	VALOR	
422	MANTENIMIENTO RCI - ABRIL	\$ 723.300	
421	MANTENIMIENTO CALEFACCION PISCINA - ABRIL	\$ 287.350	
423	CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL DEL TURCO	\$ 1.333.400	
		RICA %	
		R.F. %	
TRANS.	VALOR	\$ 2.203.407	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZA
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
CC / NIT.			

COMPRAS CON TARJETA DEBITO

FECHA	VALOR	DETALLE
19-May	815,000	COMPRA BOLD BICICLETAS RAUL/ PAGA CON TARJETA DEBITO MASTER CARD
24-May	70,679	COMPRA EN VAQUITAS LAURELES/PAGA CON TARJETA DEBITO MASTER CARD
TOTAL	885,679	

Se observan compras con tarjeta debito de la cuenta de Davivienda por valor de \$885.679, compras que no cumplen con las políticas de tesorería. Las cuales se deben realizar única y exclusivamente con transferencias bancarias a las cuentas del proveedor, en el caso de la compra del ciclero se debió haber realizado pago por transferencia y la compra en mi vaquita, usar el fondo de caja menor.

Sobre estos retiros en efectivo y pagos con tarjeta de crédito se pronunció el 21 de mayo ante el consejo de administración el revisor fiscal en estos términos:

FOTO 1 TOMADA DEL INFORME DEL 21 DE MAYO REVISOR FISCAL DE INFORMACION BANCARIA DE ABRIL

Trujillo, 21 de mayo de 2025

Carísimos
Consejo de Administración
Manzanas de la cuenta PH

Informe No. 04 de revisión fiscal 2025

Mes revisado (Abril).

1. INFORMACIÓN CONTABLE

Novedades De Egresos

Egresos sin seguridad social adjunta

Egreso 749 748 y 750 Johan cubartiza

Se evidencian los siguientes retiros por cajero automático para pagar proveedores así:

Se recomienda hacer los pagos de manera directa desde la cuenta bancaria a la cuenta que el proveedor autorice en su cuenta de cobro o factura

OBSERVACIONES A FOTO 1 DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL

- El consejero tesorero y el revisor fiscal, le han realizado en diferentes oportunidades, en forma escrita y verbal, la observación a la administradora de no continuar haciendo esta mala práctica de estar retirando efectivo de las cuentas de la urbanización para pago de proveedores y no cumple con los lineamientos del manejo del dinero como empresa., pues sigue realizando como se pudo observar también en el mes de mayo de 2025 como lo explico en el punto